DOCUMENTO FICTÍCIO — DADOS INVENTADOS PARA DEMONSTRAÇÃO ACADÊMICA (FISCO.IA)

EXTRATO DE MOVIMENTAÇÕES PROCESSUAIS

Vara de Execuções Fiscais Estaduais da Comarca Fictícia de Vale Azul — PR

Processo: EXECUÇÃO FISCAL nº 0004567-89.2019.8.16.0014

Classe: Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80)

Assunto: ICMS — imposto declarado e não pago

Exequente: ESTADO DO PARANÁ — Fazenda Pública Estadual

Executada: METALÚRGICA HORIZONTE FICTÍCIA LTDA. — CNPJ 45.723.174/0001-10

Certidões de Dívida Ativa: CDA nº 2018/0045123-7 e CDA nº 2018/0045124-5

Valor da causa: R$ 487.352,19

Mov. 1 - 12/03/2019 - Distribuída a petição inicial de execução fiscal

A Fazenda Pública do Estado do Paraná ajuíza execução fiscal para cobrança de ICMS declarado e não pago, inscrito nas CDAs nº 2018/0045123-7 e nº 2018/0045124-5.

Mov. 2 - 20/03/2019 - Despacho: cite-se a executada para pagar ou garantir a execução em 5 dias

Cite-se nos termos do art. 8º da Lei 6.830/80.

Mov. 3 - 14/05/2019 - Juntada de aviso de recebimento — citação positiva

Mov. 4 - 03/07/2019 - Decisão: deferido o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD

Mov. 5 - 18/07/2019 - Penhora de ativos financeiros via SISBAJUD no valor de R$ 32.410,55

Valor transferido para conta judicial vinculada ao juízo.

Mov. 6 - 02/09/2019 - Exceção de pré-executividade alegando prescrição

A executada sustenta a ocorrência de prescrição dos créditos de 2013, pois a constituição definitiva teria ocorrido há mais de cinco anos do despacho citatório.

Mov. 7 - 30/10/2019 - Manifestação da Fazenda Pública rejeitando a alegação de prescrição

Mov. 8 - 05/02/2020 - Decisão: rejeitada a exceção de pré-executividade

Não se verifica a prescrição, pois a declaração do contribuinte foi entregue em 2014 e o despacho citatório interrompeu o prazo (art. 174, parágrafo único, I, do CTN).

Mov. 9 - 11/03/2020 - Penhora de imóvel (matrícula nº 98.765) — auto com trecho ilegível

Imóvel industrial avaliado em R$ 610.000,00. A descrição das benfeitorias no auto de penhora está ilegível em razão de digitalização deficiente.

Mov. 10 - 22/04/2020 - Embargos à execução; laudo contábil citado e não juntado aos autos

A embargante alega nulidade da CDA, por ausência de fundamentação legal, e excesso de execução, por cobrança de multa confiscatória, com base em laudo contábil não juntado.

Mov. 11 - 15/09/2020 - Impugnação aos embargos apresentada pela Fazenda Pública

Mov. 12 - 09/06/2021 - Sentença: julgo improcedentes os embargos à execução

A CDA preenche os requisitos do art. 2º, § 5º, da Lei 6.830/80; a multa observa a legislação estadual vigente.

Mov. 13 - 01/08/2021 - Apropriação de valores pelo Estado do Paraná, protocolo SEFA nº 2021/0387741

Conversão em renda do depósito SISBAJUD de R$ 32.410,55 em favor do Estado do Paraná.

Mov. 14 - 20/10/2021 - Apelação interposta pela executada

Mov. 15 - 08/11/2021 - Intime-se a Fazenda Pública para apresentar contrarrazões em 30 dias